

UNIDAD N°1

HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA REGISTRAL DE BIENES

ÍNDICE

1) FUNDAMENTOS DE LA REGISTRACIÓN	2
2) EVOLUCIÓN HISTÓRICA	3
3) EL DERECHO REGISTRAL	5
4) SITUACIÓN ACTUAL	5
5) SISTEMA REGISTRAL ARGENTINO DE AUTOMOTORES:	7
6) CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS de REGISTROS	8
7) SISTEMA VIGENTE EN ARGENTINA	9
8) DIFERENCIA ENTRE REGISTROS AUTOMOTOR Y OTROS REGISTROS	9
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	9

28 de Abril
Capacitaciones

1) FUNDAMENTOS DE LA REGISTRACIÓN

El automotor constituye actualmente un elemento que se ha incorporado a diversos planos de la vida social, más allá de su utilización como medio de transporte. Es una herramienta de trabajo y un medio para el esparcimiento, pero lo que es más relevante, es su inserción en el aparato productivo nacional y mundial, como fuente de riqueza, generadora de puestos de trabajo, relaciones comerciales, etc.

Desde un punto de vista más vinculado al derecho, los automotores son materia de estudio como objeto de relaciones reales, por integrar prestaciones contractuales, e interesan especialmente por su potencialidad de generar daños. También este digesto tiene por finalidad el acceso electrónico rápido, expedito y fácil a la normativa vigente en materia registral, brindando un cuerpo ordenado, claro y actualizado. Constituyen objeto y medio para cometer ilícitos penales, faltas y contravenciones.

Desde una perspectiva fiscal, son materia imponible en sí mismos y como elemento de exteriorización del patrimonio de las personas.

La importancia económica de los automotores, y la complejidad de las relaciones que a su alrededor se generan, llevaron al Poder Ejecutivo Nacional, en 1958, a dictar el Decreto-Ley Nº 6582/581, estableciendo un Registro único de la Propiedad del Automotor, con características muy especiales.

Su registración permite proteger la relación entre el sujeto titular y la cosa, frente a posibles ataques de terceros.

Brinda protección frente al tráfico y circulación de la riqueza poniendo al alcance del interesado el conocimiento de la situación jurídica del bien, su libre disponibilidad o los gravámenes y cargas que pesan sobre él.

Concepto de automotor

El automotor como una cosa mueble autopropulsada destinada al transporte de personas o cosas.

El Decreto-Ley Nº 6582/58, si bien no realiza una definición legal, enumera una serie de vehículos que se consideran “automotores”, tales como los “automóviles”, “camiones”, “tractores”, inclusive los llamados “tractores para semirremolque”, las “camionetas rurales”, “jeeps”, “furgones de reparto”, “ómnibus”, “microómnibus” y sus respectivos “remolques” y “acoplados”.

La Resolución de la Secretaría de Justicia de la Nación Nº 586/88 incorporó en este régimen

EDUARDO G. MASCHERONI TORRILLA MAT. FEDE. 87/872- CFAROS- AÑO 1982
ALEJANDRA MARIA DE LOURDES LO DRAGO MAT. M202327213696357DN
VICTORIA JAZMIN VELASCO MAT. M202427441404684DN

a los “motos”, accediendo al reclamo de las entidades que nuclean a los fabricantes de motos o motovehículos, que habían manifestado su interés en incorporarse al sistema del automotor, para tener mayor seguridad jurídica sobre la propiedad del bien, y observando las recomendaciones que la doctrina nacional venía haciendo en el mismo sentido.

Más recientemente se han incluido en el sistema a las “maquinarias agrícolas”, a las maquinarias viales y “todas aquellas que se autopropulsen”.

Se considera “Maquinaria agrícola” a todos los equipos utilizados en las tareas agrarias, incluyendo accesorios, acoplados, trailers y carretones específicamente diseñados para el transporte de máquinas agrícolas o partes de ellas.

En el actual régimen legal argentino, los automotores son cosas muebles registrables.

2) EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Por incremento del parque automotor del país, fue necesario su registración, motivos: seguridad ciudadana, identificación del rodado, fuente de ingreso fiscal.

Como sabemos, el patrimonio de las personas está integrado por bienes materiales e inmateriales, y a los primeros, el Cód. Civ. argentino los llama “cosas” (art. 2312).

Las cosas pueden ser muebles o inmuebles.

Son muebles, según el art. 2318 del Cód. Civ., las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas o por una fuerza externa. Las cosas también pueden clasificarse como principales y accesorias.

Son cosas principales aquellas que pueden existir por sí mismas y para sí mismas (art. 2327 C. Civ.). Su existencia y naturaleza no dependen de otra cosa, y no están adheridas a otra cosa (art. 2338 C. Civ.).

Una tercera clasificación distingue a las cosas desde su individualidad, en fungibles y no fungibles.

Se denominan fungibles aquellas cosas en que todo individuo de la especie equivale a otro de la misma especie y que, por lo tanto, es posible sustituir unas por otras de la misma calidad y en igual cantidad (art. 2324 C. Civ.).

Se consideran cosas no fungibles las que no responden a dicha caracterización, es decir que cada ejemplar es no reemplazable por otro, aunque pertenezca a la misma especie.

Los automotores constituyen cosas muebles, no fungibles y registrables.

Dentro del género de los muebles, los automotores son cosas que pueden moverse por sí

mismas, como los llamados “semovientes”. Precisamente una de las denominaciones más comunes de algunos automotores es la de “automóviles”. Su desplazamiento autónomo responde a la impulsión de un motor alimentado por diversos tipos de combustible. De acuerdo a nuestro sistema legal son cosas registrables, en el marco de un sistema particular de adquisición y transmisión de su dominio.

La no fungibilidad de los automotores

El vehículo es el resultado final de un complejo proceso industrial, durante el cual se unen y articulan una serie de cosas muebles, conforme a las reglas técnicas de la industria automotriz.

Aunque todos los automotores de la misma marca, modelo y año, o aún del mismo color puedan parecer, a primera vista, sustituibles (fungibles) entre sí, en realidad NO ES ASÍ, dado que cada vehículo tiene particularidades que lo hacen único, ya que está dotado de una serie de elementos identificatorios que lo convierten en una cosa no fungible (Nro. de Motor y Chasis / Cuadro).

Estos elementos identificatorios aparecen desde que el vehículo es despachado por la “fábrica terminal”, desde donde sale con determinadas señas o signos que lo individualizan y se documentan en un elemento indispensable para su inscripción: llamado “certificado de fabricación”.

Así se distinguen la marca, el modelo y el año de fabricación, la marca y número de motor y la marca y número de chasis o bastidor, y según recientes disposiciones, otras “autopartes”.

El proceso de individualización del vehículo se completa al otorgarle el Registro de la Propiedad del Automotor un código alfanumérico que es su matrícula, habitualmente denominado “dominio”, o más vulgarmente, “patente”, y partir de ese momento, se convierte en un “automotor”, en la denominación que empleamos para distinguirlo del vehículo no inscripto.

Precisamente esta incorporación de la cosa a un registro público, le otorga una identidad también pública (que se exterioriza en las placas patentes), y por eso frecuentemente decimos que es como si fuera el nombre y apellido del automotor.

El “dominio” es el elemento de identificación más visible, porque debe estar a la vista del público, en placas adosadas en el frente y la parte posterior de todo automotor, aunque, como hemos visto, no es el único elemento identificatorio.

Su estructura responde a un sistema alfanumérico que corresponde a la matrícula registral del automotor. Este “dominio” debe estar inserto en el Título, en la cédula que sirve para circular y, como adelantamos, en un juego de placas metálicas, colocadas en las partes anterior y posterior del vehículo. Es su señalización más visible.

Actualmente el sistema de identificación de dominio está compuesto por un conjunto de seis (6) dígitos: tres (3) letras y tres (3) números, que se van combinando en forma correlativa.

3) EL DERECHO REGISTRAL

Su base y fundamentos técnicos-legales se plasma en el DIGESTO DE NORMAS TÉCNICO REGISTRAL.

DIGESTO: tiene por finalidad el acceso electrónico rápido, expedito y fácil a la normativa vigente en materia registral, brindando un cuerpo ordenado, claro y actualizado. En él se encuentran todos los actos registrales legalmente exigibles como así también sus procedimientos y requisitos. Además tenemos el Régimen Jurídico del Automotor, a través del cual se plasman lo atinente a los derechos y obligaciones específicamente respecto de los automotores.

ILUSTRATIVO SISTEMAS REGISTRALES:

- Protege la relación entre el sujeto titular y la cosa, frente a posibles ataques de terceros.
- Brinda protección frente al tráfico y circulación de la riqueza poniendo al alcance del interesado el conocimiento de la situación jurídica del bien, su libre disponibilidad o los gravámenes y cargas que pesan sobre él.

4) SITUACIÓN ACTUAL

En el actual régimen legal argentino, los automotores son cosas muebles registrables.

Como sabemos, el patrimonio de las personas está integrado por bienes materiales e inmateriales, y a los primeros, el Cód. Civ. argentino los llama “cosas” (art. 2312).

Las cosas pueden ser muebles o inmuebles.

Son muebles, según el art. 227 del Cód. Civ., las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas o por una . En el actual régimen legal argentino, los automotores son cosas muebles registrables.

Como sabemos, el patrimonio de las personas está integrado por bienes materiales e inmateriales, y a los primeros, el Cód. Civ. argentino los llama “cosas”.

Las cosas pueden ser muebles o inmuebles.

Son muebles, según el art. 227 del Cód. Civ., las cosas que pueden transportarse de un lugar

a otro, sea moviéndose por sí mismas o por una fuerza externa fuerza externa.

Los automotores constituyen cosas muebles, no fungibles y registrables

MUEBLES: se trasladan por sí sola y sirve para trasladar cosas y personas

NO FUNGIBLE: no se reemplaza por otro igual. posee características propias (numeración)

REGISTRABLES: por ley han de inscribirse

Aunque todos los automotores de la misma marca, modelo y año, o aún del mismo color puedan parecer, a primera vista, sustituibles (fungibles) entre sí, en rigor ello no es tal, dado que cada individuo de esta especie tiene particularidades que lo hacen único.

Cada vehículo automotor es único en su especie y está dotado de una serie de elementos identificatorios que lo convierten en una cosa no fungible.

Estos elementos identificatorios aparecen desde que el vehículo es despachado por la “fábrica terminal”, desde donde sale con determinadas señas o signos que lo individualizan.

Así se distinguen la marca, el modelo y el año de fabricación, la marca y número de motor y la marca y número de chasis o bastidor, y según recientes disposiciones, otras “autopartes”.

El proceso de individualización del vehículo se completa al otorgarle el Registro de la Propiedad del Automotor un código alfanumérico que es su matrícula, habitualmente denominado “dominio”, o más vulgarmente, “patente”.

Con el Dominio (compuesto alfanumérico para autos y numérico alfa para motovehículos) Se completa así el proceso de identificación del vehículo que, a partir de ese momento, se convierte en un “automotor”, en la denominación que empleamos para distinguirlo del vehículo no inscripto.

Precisamente esta incorporación de la cosa a un registro público, le otorga una identidad también pública (que se exterioriza en las placas patentes), y por eso frecuentemente decimos que es como si fuera el nombre y apellido del automotor.

¿Qué son los Bienes registrables?

Son aquellos susceptibles de inscribir en un Registro para individualizarlos, ejemplos de distintos sistemas o registros existentes en la República Argentina: inmuebles, propiedad intelectual, propiedad industrial, aeronaves, automotores, armas, embarcaciones.

5) SISTEMA REGISTRAL ARGENTINO DE AUTOMOTORES:

El sistema legal argentino que regula la propiedad del automotor está integrado por un conjunto complejo de normas de diversa jerarquía.

En primer término corresponde ubicar al Decreto-Ley Nº 6582/58, ratificado por la Ley Nº 14.467, modificado por las Leyes Nº 22.977 y 24.673, al que denominaremos “Régimen jurídico del Automotor”, ya que contiene las regulaciones básicas de este particular ámbito de las relaciones jurídicas.

En segundo lugar nos encontramos con el denominado “Digesto de Normas Técnico-Registrales” (DNTRA), aprobada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

Además de estos cuerpos centrales que componen la normativa en materia de automotores, deben tenerse en cuenta los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, como por ejemplo el Decreto Nº 335/88 reglamentario del “Régimen jurídico del automotor”, las Resoluciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como por ejemplo la Resolución Nº 684/2000; de la Secretaría de Justicia y Asuntos Legislativos; de la Subsecretaría de Justicia y Asuntos Registrales y de la autoridad de aplicación que es la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Disposiciones de la Dirección Nacional

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios tiene sus particularidades, ya que ejerce también facultades que le han sido delegadas no sólo indirectamente, por la vía el Decreto reglamentario Nº 335/88 u otros, sino también directamente en la norma básica, es decir el Régimen Jurídico del Automotor (Decreto- Ley Nº 6582/58). Por ejemplo, el art. 7º expresamente dispone que la Dirección Nacional será el “Organismo de aplicación” y tendrá a su cargo el Registro de la Propiedad del Automotor.

La Dirección Nacional ejerce su potestad reglamentaria, delegada en forma directa o indirecta, dictando las llamadas “Disposiciones” (que se individualizan como “Disposiciones D.N”, para indicar que emanan de la Dirección Nacional).

Régimen Registral del Automotor

"El sistema registral es el método de publicidad de los derechos"

La publicidad es un modo de exteriorizar una situación determinada. Si acotamos el análisis

al campo jurídico, y en particular a los derechos reales, observamos que la publicidad inmobiliaria aparece como uno de los sistemas más difundidos para poner en conocimiento del público el estado jurídico de los bienes inmuebles, o al menos, posibilitar dicho conocimiento.

La publicidad es un modo de exteriorización de la situación, es decir, lo público es contrapuesto a lo clandestino u oculto.

Se han distinguido en doctrina tres aspectos de la publicidad: CALIDAD - ACCION - DISPOSICIÓN

En el derecho francés (Cód. Civ. francés) consagró la tradición como forma de publicidad, reservando la registración solamente para las donaciones e hipotecas. Esta es la concepción que incorporó Vélez Sarsfield en el Cód. Civ. Argentino.

La tradición, como modo de publicidad, es equívoca, porque depende de la intención de las partes. Todos sabemos que en la entrega (tradición) de una cosa pueden estar involucrados diversos significados (venta, donación, locación, simple tenencia, etc). Se trata de una forma que carece de permanencia, es fugaz y efímera y también carece de universalidad, e incluso puede estar desprovista de signos materiales que la exteriorizan.

6) CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS de REGISTROS

No existe un sistema único de registración, y al solo efecto de ejemplificar, realizaremos una breve enumeración de las clasificaciones más conocidas.

Por la técnica de conservación de la información, los registros pueden ser clasificados en sistemas de “transcripción”, en los que se reproduce íntegramente el documento que refiere el acto o contrato, y los denominados de “inscripción”, en los que solamente se vuelca un resumen o parte de los datos, que se consideran esenciales (extracto).

Como veremos, el sistema registral de la Propiedad del automotor también observa esta metodología.

Otra posible clasificación, entre registros personales y reales, distingue según el tipo de dato que se considera fundamental para la organización del registro.

Los llamados registros “personales”, en general asentaban, por orden de presentación, cada una de las operaciones o documentos que se les presentaban.

La metodología de registrar en base a las cosas, o “registros reales”, considera como unidad al objeto (inmueble o automotor), cuyas mutaciones jurídicas debe asentar y cada una de las cuales recibe una “matrícula” o un “legajo” individual, en el que se van asentando todas las novedades que se produzcan en las relaciones dominiales, o las anotaciones de carácter

EDUARDO G. MASCHERONI TORRILLA MAT. FEDE. 87/872- CFAROS- AÑO 1982
ALEJANDRA MARIA DE LOURDES LO DRAGO MAT. M202327213696357DN
VICTORIA JAZMIN VELASCO MAT. M202427441404684DN

personal que tengan incidencia sobre la disponibilidad de esa cosa.

Pero lo más importante a resaltar es que tenemos una clasificación única y singular, distinguiendo entre los distintos sistemas registrales los llamados “declarativos” y los “constitutivos”.

Los registros “declarativos” o publicitarios no inscriben “actos” sino “documentos”, y fundamentalmente, su función principal es permitir la oponibilidad del acto frente a terceros, con eficacia jurídica.

En cambio, en los sistemas de registro “constitutivo”, la inscripción en el mismo es un elemento esencial para la constitución o nacimiento del derecho.

El sistema de la Propiedad del Automotor se basa en un Registro centralizado, único, pero desconcentrado en numerosas “secciones”, de naturaleza constitutiva, con técnica de inscripción y estructura real y publicidad abierta.

7) SISTEMA VIGENTE EN ARGENTINA

El sistema registral argentino adopta el registro de “títulos”; se recepciona un documento determinado, autorizado por otro oficial público o funcionario. El título ha de contener un acto o contrato suficiente para transmitir el dominio o constituir el derecho real.

8) DIFERENCIA ENTRE REGISTROS AUTOMOTOR Y OTROS REGISTROS

CLASIFICACIÓN SISTEMA REGISTRALES: CONSTITUTIVO Y DECLARATIVO

Es conocido el sistema registral inmobiliario por el hecho de que constituye un medio de publicidad de los actos de constitución, transmisión y extinción de derechos reales, de naturaleza declarativa.

Mientras que el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor es un instituto absolutamente distinto, que ha incorporado al ordenamiento LEGAL un sistema especial de inscripción de derechos reales, sobre cosas muebles, de naturaleza CONSTITUTIVA.. Los derechos reales sobre un automotor nacen con la inscripción registral, lo que convierte a estas cosas en bienes registrables.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Mascheroni, Eduardo, Manual del Mandatario, Carcos, 2019

EDUARDO G. MASCHERONI TORRILLA MAT. FEDE. 87/872- CFAROS- AÑO 1982
ALEJANDRA MARIA DE LOURDES LO DRAGO MAT. M202327213696357DN
VICTORIA JAZMIN VELASCO MAT. M202427441404684DN

- Cornejo, Javier, CUEstiones registrales, FUCER, 2020
- Registración de automotores por:
- Germano, Carcos, 2023
- Molina Quiroga, La Ley , 2008
- SAIJ: Primer congreso de actualidad registral, ponencias, 2022.
- [Capacitaciones Mascheroni](#)
- [Los registros del automotor en países extranjeros](#)

